

한국수력원자력(주) 상임감사위원 통 보

제 목 [1] 인사업무 처리 미흡

관 련 부 서 ○ □부

조 치 부 서 ○ □부, △팀

내 용

1. 업무 개요

○은 #월 당시 ◆장의 계약기간 만료(20##년 #월)로 해당 직위의 공석이 예상되어 ◆장을 신규 채용하기로 결정하고, □부 ●팀에서 20##년 #월부터 #월까지 약 #개월간 개방형 직위 계약직 공개채용 방식으로 채용 절차를 진행하여 최종 합격자 #명을 선발하였다.(이하 “◆장 채용”이라 한다)

◆장 채용업무는 □부 ●팀에서 전담하였으며, ●팀장이 채용업무 관리자로서 채용 절차 전반을 관리·감독하였고, ●팀원이 채용업무 담당자로서 채용공고 작성, 지원서 접수 및 검토 등 실무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「고용정책 기본법」에서는 사업주는 근로자를 모집·채용할 때에 합리적인 이유 없이 성별, 신앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신 또는 병력(病歷) 등을 이유로 차별하여서는 아니 되며, 균등한 취업 기회를 보장하여야 한다고 규정하고 있다.

○의 「채용업무관리세칙」에 따르면 채용은 공개경쟁시험에 의해 채용하는 것을

원칙으로 하며 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다고 정하고 있고, 같은 조에서는 정년 연령을 불문하고 전문 능력에 따른 직무수행 요건을 갖춘 최적격자를 선발 및 임용할 수 있도록 개방형 직위 계약직 제도를 운영할 수 있다고 규정하고 있다. 그리고 같은 세칙에서는 심사위원이 시험에 응시하고자 하는 자와 이해관계가 있거나 공정한 심사를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 해당 위원은 심사에서 제외하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 합리적 사유 없이 지원자격 차등 적용

◆장 채용공고에는 지원자격 중 필수요건으로 “공공기관 또는 민간기업 관련 분야 경력이 #년 이상인 자(관리자급 이상으로 #년 이상 근무한 경우 #년 이상인 자)” 라는 기준을 충족하도록 명시되어 있었다.

채용업무 관리자인 ●팀장의 진술에 따르면 ‘공공기관’ 근무 경력을 가진 지원자의 경우 채용공고문에 명시된 “관련분야”(경영, 기획, 행정업무 등 해당 직위와 관련된 업무, 이하 “채용 관련분야”라 한다) 경력 여부와 상관없이 공공기관에서의 단순 근무연수만 #년 또는 #년(관리자급 #년 근무 경력이 있는 경우)을 충족하면 필수요건을 만족하는 반면, 민간기업 근무 경력을 가진 지원자의 경우에는 반드시 채용 관련분야의 경력에 한정하여 #년 또는 #년 경력을 충족해야만 필수요건을 만족한다고 하였다.

예를 들어, 공공기관에서 채용 관련분야와 무관한 단순 사무보조나 일반 현장직으로 #년을 근무한 지원자는 지원자격을 충족하지만, 민간기업에서 채용 관련분야와 무관한 분야에서 #년을 근무한 지원자는 지원자격을 충족하지 못하는 것이다.

◆장 직무수행에 필요한 전문성은 근무처가 공공기관인지 민간기업인지와 무관하게 해당 분야에서의 경력과 역량에 의해 판단되어야 하는 것이므로 공공기관과 민간기업이라는 근무처의 성격만으로 지원자격에 차이를 두는 것은 합리적이라 볼 수 없어 「고용정책 기본법」에서 정한 균등한 취업 기회 보장 원칙과 ○의 「채용업무관리 세칙」에서 정한 응시자의 공평한 기회 보장 원칙에 어긋날 소지가 있다. 또한 ○의 개방형 직위 채용 제도(◆장 채용 시 적용된 채용방식)는 “전문 능력에 따른 직무수행 요건을 갖춘 최적격자”를 선발하기 위한 제도라는 점에서 공공기관 경력자에게는 채용 관련분야의 근무 경력은 확인하지 않고 민간기업 경력자에게만 관련분야 경력을 필수적으로 요구한 것은 해당 제도의 취지에도 부합된다고 할 수 없다.

나. 지원자격(필수요건)에 대한 담당자 간 해석 불일치

감사 과정에서 채용업무 관리자인 ●팀장과 채용업무 실무담당자인 ●팀원을 각각 면담한 결과, ◆장 채용공고문의 지원자격에 대하여 서로 다른 해석을 하고 있다는 것이 확인되었다.

●팀장은 앞서 언급한 바와 같이 공공기관 근무 경력의 경우 ‘채용 관련분야’ 여부와 무관하게 단순 근무연수만 충족하면 된다고 해석한 반면, 채용공고문을 직접 작성한 ●팀원은 공공기관 근무 경력도 민간기업과 동일하게 ‘채용 관련분야’의 경력으로 #년 또는 #년을 충족해야 지원자격이 있는 것으로 판단하였다고 진술하였다.

채용절차에서 가장 기본이 되는 지원자격에 대한 해석이 담당자와 관리자 간에 통일되지 않은 것은 지원자격이 없는 지원자가 지원자격이 있는 것으로 오인되어 채용되거나 반대로 지원자격이 있는 지원자가 탈락하는 결과가 초래될 수 있고,

이는 채용절차의 근본적 정당성을 훼손하는 중대한 하자가 될 수 있다.

다. 필수 제출서류 징수 및 검증 부적정

◆장 채용공고문에는 지원자가 제출해야 하는 공통 필수 제출서류 중 하나로 경력 증빙서류를 명시하였으며, 경력증빙서류에는 ‘담당업무’와 ‘직위’를 반드시 기재되도록 하였다.

그러나 해당 채용의 최종 합격자가 제출한 경력증명서에는 근무처, 근무기간, 직위는 기재되어 있었으나 채용공고문에서 필수 기재사항으로 명시한 ‘담당업무’는 기재되어 있지 않아 채용공고문에서 요구한 필수 제출서류의 요건을 충족하지 못한 것으로 확인되었다.

채용업무 담당자(●팀원)는 비록 경력증명서에 담당업무가 기재되어 있지 않았으나 지원자가 작성한 입사지원서에 담당직무가 기재되어 있었고 이를 경력증명서상의 근무처, 근무기간 등과 대조하여 관련분야 경력을 확인하였다고 진술하였다. 그러나 입사지원서는 지원자 본인이 자유롭게 작성하는 서류로서 그 내용의 진위를 객관적으로 검증하기 어렵고 지원자가 실제 담당하지 않은 업무를 담당한 것처럼 허위로 기재하거나 과장하여 기재할 가능성과 사후 검증의 어려움 등을 고려하면 채용공고문에서 요구한 경력증빙 서류(담당업무 포함)를 적절하게 징수하지 않고, 객관적 신뢰성이 담보되지 않는 입사지원서의 기재내용을 참고하여 관련분야 경력을 확인한 것은 필수 제출서류 징수 및 검증 업무를 미흡하게 처리한 것이다.

라. 서류심사위원 제척 필요성 검토 미실시

◆장 채용 지원자 중 #명은 지원 당시(현재도 마찬가지) ○ ★본부 △팀장으로 재직 중이었는데, ○은 서류심사를 위해 외부 전문가 #명과 ○ ★본부 소속 내부직원 #명으로 심사위원회를 구성하면서 내부위원에 대한 제척 필요성을 검토하지 않은 것

으로 확인되었다.

○은 ★본부 전체 직원이 채용 진행 당시(20##년 #월) #명에 불과하였으며, 서류 심사위원으로 참여할 가능성이 높은 관리자급(팀장급, 부장급) 직원은 #여 명에 불과하였을 뿐만 아니라 관리자급 이상을 대상으로 하는 ◆장 주관 회의가 매주 정기적으로 시행되면서 △팀장을 포함한 관리자급 직원들이 매주 대면하는 상황이었다. 그리고 △팀은 조직 특성상 다른 부서들의 업무를 감시하고 견제하는 동시에 필요시 지원하는 역할을 수행하는 부서로서 △팀장은 다른 부서의 관리자와 업무상 견제와 협력의 관계에 놓여 있었다. 위와 같이 내부위원이 △팀장을 다른 지원자와 비교하여 공정하게 평가할 것이라고 기대하기 어려운 여러 사정이 존재함에도 불구하고, ○의 「채용업무관리세칙」에서 정한 심사위원 제척 필요성을 검토하지 않은 것은 채용절차의 공정성을 훼손할 우려가 있다.

마. 종합 의견

채용업무 관리자와 실무자는 원활한 채용업무 수행에 책임이 있으나 채용응시자격을 명확히 하지 않았고, 이에 따라 관리자와 실무자가 자격 기준을 다르게 해석·적용하는 결과가 초래되었다는 점, 심사위원 제척 필요성 검토를 소홀히 하였고, 채용공고에서 요구한 경력증빙서류를 적절히 징수 및 검증하지 않았다는 점, 채용업무 특성상 외부인을 대상으로 하고 부적절한 업무 처리로 인한 결과는 돌이키기 어렵다는 점 등을 종합 고려하면 그 행위가 경미하다고 볼 수 없으므로 ○ 「인사관리규정」에 따른 징계사유에 해당될 것으로 보인다.

관계부서 의견 및 검토의견 ●팀장(채용업무 관리자)은 공공기관과 민간기업

근무경력에 대하여 지원자격(필수요건)을 차등 적용한 것과 관련하여 과거 채용에서도 동일한 방식으로 진행하였고, 본인 생각으로는 모회사가 공공기관이기 때문에 공공기관 근무경력은 채용 관련분야 경력과 상관없이 단순 근무연수를 인정해 주는 것이라고 알고 있었다고 주장하였는데, 모회사가 공공기관이라는 이유로 외부 불특정 다수를 대상으로 진행되는 공개채용에서, 더구나 전문분야의 지식이 있는 인력을 채용하기 위한 ‘개방형 직위’ 채용에서 민간기업 근무경력과 다르게 공공기관 근무경력에 대해서는 채용 관련분야 경력이 없어도 된다는 주장은 채용 취지와 공공기관 출신자에게 합리적인 사유 없이 특혜를 주는 것으로 보일 수 있다는 점에서 ●팀장의 업무 처리 방식은 적절하다고 보기 어렵다.

그리고 채용공고문에서 모든 지원자를 대상으로 경력증빙자료에 담당업무가 기재되도록 하였다는 점, ◆장이라는 고위직을 채용하는데 민간기업에서는 채용 관련분야에서 근무하였는지가 지원자격 필수요건인 반면, 공공기관에서는 어떤 업무를 하였는지는 무관하다는 것은 일반적 상식에서 이해하기 어렵다는 점에서 일반 지원자들은 공공기관과 민간기업의 근무경력을 다르게 적용하리라 생각할 수 없었을 것으로 보인다. 또한 ●팀장이 말하는 채용 관련분야 경력의 적용방식은 본문에 언급한 바와 같이 실무자와는 다르게 해석하고 있어 ●팀장의 채용 지원자격에 해석이 적절했다고 할 수 없다.

한편, 심사위원회 위원 선정 시 제척 필요성에 대한 검토 미실시와 관련하여 채용 담당자는 채용 당시 외부(국회, 모회사 등)에서 심사위원을 내·외부 동수(同數)로 하라는 요구 등 다른 채용 공정성 제고 장치 마련에 신경이 집중되어 심사위원의 제척 필요성을 검토하지 못했다면서, 앞으로 동일한 상황이 발생한다면 공정한

심사가 될 것이라고 생각하지 않는다면서 그 이유로 외부에서 봤을 때 불공평해 보일 것이기 때문이라고 진술하였다.

반면, ●팀장은 서류심사 시 회사 업무에 대하여 잘 아는 내부위원 참석이 필요했다면서, 내부위원이 지원자가 ★본부 재직 중인 직원이라도 공정하게 심사할 것으로 판단했고, 객관적으로 평가해달라고 안내하고 심사위원 회피에 대하여 안내하였다고 진술하였다. 구체적으로 ○ ★본부가 소규모이며 지원자가 특수한 직위이고 잠정적인 내부위원 후보자와도 지속적이고 정기적인 대면 회의를 하는 상황을 고려하더라도 공정하게 평가할 것으로 생각했다고 하면서 앞으로도 동일한 상황에서 지원자의 소속이 어디인지에 따라 공정한 심사를 할 수 있느냐 없느냐가 달라질 것이라고 진술하였다. 이러한 ●팀장의 진술은 채용의 공정성을 확보하고 제고하기 위하여 심사위원의 제척과 회피라는 제도가 있음에도 심사위원의 회피, 즉, 심사위원의 개인적인 양심에만 과도하게 의존하고 있는 것으로 미흡한 업무처리이다.

조치할 사항 ○ 사장은

① 채용업무를 미흡하게 처리한 채용담당 실무자와 관리자를 「인사관리규정」에 따라 징계사유에 해당하는지 검토하여 그 결과에 따라 적절히 인사조치하시기 바랍니다.(통보1)

② 향후 동일 사례 재발 방지를 위하여 채용담당 직원에 대하여 채용관련 외부 전문교육기관의 교육 수료를 포함한 재발 방지 대책을 수립하시기 바랍니다.(통보2)